NATIONAL CLAS STANDARDS

美国国家健康与医疗保健领域文化与语言适宜服务（CLAS）标准

国家 CLAS 标准旨在通过为健康与医疗保健机构确立行动蓝图，促进健康、提升质量并帮助消除医疗保健差距，具体包括：

首要标准：

1. 提供有效、易懂且尊重服务对象的优质照护与服务，回应其在文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通方面的需求。

治理、领导力与员工队伍：

2. 通过政策、实践和资源配置，推动并维系能够促进 CLAS 的组织治理与领导力。
3. 招聘、晋升、赋能并支持能够回应服务人群在数字化、文化和语言方面需求的治理层、领导层与员工队伍。
4. 定期就 CLAS 的实践与资源对治理层、领导层及员工队伍开展教育和培训。

沟通与语言协助：

5. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗保健和服务。
6. 以书面和口头方式，用英语及满足其语言需求的其他语言，告知所有个人可获得语言协助服务。
7. 通过培训和（在具备条件时的）认证，确保提供语言协助人员的胜任能力，并认识到应避免且不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译。
8. 以服务区域人群常用的语言，提供易于理解的数字化和印刷版材料及标识。

参与、持续改进与问责：

9. 制定在文化和语言上适宜的目标、政策和管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划与运营之中。
10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进工作的情况。

11 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。

12 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果规划与实施能够回应服务区域人群文化和语言需求的服务。

13 与社区合作，共同设计、实施和评估在文化和语言上适宜的实践及其影响。

14 建立在文化和语言上适宜的流程，用于识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

15 向所有利益相关方、成员及公众通报组织在实施和维系 CLAS 方面的进展。

---

45 CFR SUBTITLE A · 10–1–25 EDITION

45 CFR 第 A 分章（2025 年 10 月 1 日版）

面向残障人士的合格口译员，以及盲文或大字体等替代格式的信息，当此类调整、辅助工具和服务为确保残障人士的无障碍访问及平等参与机会所必需时，应免费且及时地提供；

(iii) 受涵盖实体免费且及时地提供语言协助服务，包括电子和书面翻译文件及口头口译，当此类服务是为英语能力有限的个人提供有意义的机会所采取的合理步骤时；

(iv) 如何从受涵盖实体获得本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 段所述合理调整、适当的辅助工具和服务以及语言协助服务；

(v) 依据 § 92.7 指定的受涵盖实体第 1557 条协调员的联系信息（如适用）；

(vi) 依据 § 92.8(c) 受涵盖实体申诉程序的可用性，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 向本部门民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体方式；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如有），该网站提供本 (a)(1) 段所要求的信息。

(2) 本 (a) 段所要求的通知必须按下列方式在受涵盖实体的健康项目或活动中提供：

(i) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(ii) 应要求提供；

(iii) 在受涵盖实体健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；以及

(iv) 在清晰、显眼的实体场所提供，字体不小于 20 磅无衬线字体，且在该场所应合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 段所要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清楚告知个人其在第 1557 条及本部分下的公民权利，并包含本节 (a)(1) 段所要求的每一项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助工具和服务可用性的通知。

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助工具和服务可用性的通知，该通知至少应载明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，当为遵守第 1557 条或本部分所必需时，向项目或活动的参与者、受益人、参保人、申请人以及公众免费提供语言协助服务和适当的辅助工具及服务。

(b) 本节 (a) 段所要求的通知必须以英语，以及受涵盖实体运营所在相关州中英语能力有限人群最常用的至少 15 种语言提供；并且必须以替代格式提供给需要辅助工具和服务以确保有效沟通的残障人士。

(c) 本节 (a) 段所要求的通知必须按下列方式在受涵盖实体的健康项目或活动中提供：

(1) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(2) 应要求提供；

(3) 在受涵盖实体健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；

(4) 在清晰、显眼的实体场所提供，字体不小于 20 磅无衬线字体，且在该场所应合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知；以及

(5) 在受涵盖实体提供下列电子和书面通讯时：

(i) § 92.10 所要求的反歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请和登记（接诊）表；

(iv) 资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉和申诉权利的通知；

(v) 涉及个人权利、资格、福利或服务，且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通讯；

(vi) 与突发公共卫生事件相关的通讯；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择对捆绑在一起的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 涉及个人护理费用和支付的通讯，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条所要求的善意估价（good faith estimates）；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如选择下列任一方式，则就该个人而言应被视为符合本节规定：

(1) 每年向个人提供以其主要语言并通过任何适当的辅助工具和服务选择不接收本节所要求通知的机会，并且：

(i) 不以个人选择不接收作为其获得任何援助或福利的条件；

(ii) 告知个人其有权应要求以其主要语言并通过适当的辅助工具和服务获得该通知；

(iii) 告知个人，选择不接收该通知并不构成放弃其获得本部分所要求的语言协助服务和任何适当辅助工具和服务的权利；

(iv) 每年记录该个人在该年度已选择不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人的未回应视为选择不接收；或

(2) 记录个人的主要语言及任何适当的辅助工具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助工具和服务提供所有材料和通讯；或

(ii) 在本节 (c)(5) 段所确定的所有通讯中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助工具和服务提供本节 (a) 段所要求的通知。

B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视。

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第 I 编另有规定外，任何人不得因种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残疾或其任何组合，被排除在任何受涵盖实体运营的健康项目或活动之外、被拒绝享有其福利，或以其他方式在其下受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列方面的歧视：

(i) 性特征，包括双性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体的歧视禁止规定。(1) 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

(i) 受助方（recipient）和州交易所（State Exchange）必须遵守本部门为第 VI 编、第 504 条、第 IX 编及《年龄歧视法》制定的实施条例中关于歧视的具体禁止规定，分别见 45 CFR 第 80、84、86 部分（C 和 D 分部分）及第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 段交叉引用使用“受助方”（recipient）一词的监管条款时，